



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0050568-74.2017.8.26.0050 Controle nº 1306/2017**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LEONE SILVA DE OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS

LEONE SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado com incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, no dia 18 de junho de 2017, por volta das 2h50min, na Avenida Jaguaré, altura do nº 800, Jaguaré, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo, para comercialização, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 72.4g (setenta e duas gramas e quatro decigramas) de Cannabis Sativa L, evidenciada a presença da Tetrahidrocannabinol, substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 43.3g (quarenta e três gramas e três decigramas) de cocaína e 4.4g (quatro gramas e quatro decigramas) de cocaína, na forma de crack.

O denunciado foi notificado¹ e apresentou defesa². Houve o recebimento da denúncia. Seguiu-se citação. Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa manifestou-se por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.

¹ Fl. 136

² Fl. 139



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Denúncia **PROCEDENTE**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos³.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Avenida Jaguaré. Ao adentrarem na Avenida avistaram o acusado correndo, após vislumbrar a presença policial no local, este foi perseguido e preso.

Em revista pessoal, os policiais encontraram uma pochete e no seu interior 75 eppendorfs contendo cocaína, 32 eppendorfs contendo crack, 70 trouxinhas de maconha, bem como R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em cédulas diversas e um aparelho celular. Indagado, o acusado confessou aos policiais que estava traficando, contudo perante a autoridade policial permaneceu calado.

A testemunha Mario Sérgio Rodrigues, policial militar, afirmou que, na data dos fatos, ele e seu parceiro foram acionados via COPOM a fim de averiguar situação de perturbação de sossego em determinada altura da Avenida Jaguaré. Em diligências pelo local, perceberam o instante em que o acusado evadiu-se correndo ao vê-los, sendo posteriormente detido.

Declarou que, em abordagem pessoal ao acusado, este trazia consigo uma bolsa pochete, contendo em seu interior R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) *eppendorfs* contendo cocaína e crack e 70 (setenta) além invólucros de à maconha.

Indagado, o acusado confirmou que realizava tráfico de entorpecentes naquele local.

No mesmo sentido, em suma, o quanto relatado pelo policial militar

³ Fls.132/134



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Cristiano Alves Cardoso.

Interrogado, o acusado afirmou que saiu de casa por volta das 03:00 horas da manhã para trabalhar numa feira livre. Costumava trabalhar com Juliana Cristina, sendo que ela o esperava neste dia. No caminho, contudo, foi abordado pelos policiais militares que o acusaram falsamente deste crime, sendo que estava “há dois meses na rua”, em vista de outro processo.

Foi o que se colheu da prova, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção *juris tantum* de agir escorreitamente⁴, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade⁵. Até mesmo porque o policial “*deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...*”⁶.

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte⁷, não torna a testemunha impedida ou suspeita, visto ser “*inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve*

⁴ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Presunção “*juris tantum*” de que age escorreitamente no exercício de suas funções” - Recurso não provido JTJ 159/310.

⁵ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.).

⁶ TJSP – Ap. Crim. 177.083-3/6.

⁷ RTJ 68/64.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”⁸.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido⁹, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição¹⁰, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende¹¹. ***“Apenas por ser policial, repita-se, inibida não se achará a testemunha de depor acerca dos fatos que, no exercício de seu mister, tenha presenciado. Sentido nem teria, na realidade, pretender o contrário”***¹².

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo¹³, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Ademais, no caso dos autos deveria o acusado fazer prova de que, realmente, naquele dia dirigia-se ao trabalho, o que seria relativamente fácil, considerando o teor de seu interrogatório hoje prestado. Com efeito, bastaria trazer a Juízo sua

⁸ RT 530/372.

⁹ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção *juris tantum* da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.)

“CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Porte para uso próprio - Prova - Depoimento de policial - Validade. O policial não está impedido de depor - Seu depoimento tem validade probatória, se ele não revela deslize na sua atuação nem interesse em incriminar falsamente o acusado”. (Apelação Criminal n. 207.565-3 - Garça - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 05.11.96 - V.U.).

¹⁰ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

¹¹ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Irrelevância de que houve contradição em seus testemunhos - Recurso não provido”. (Relator: Barreto Fonseca - Apelação Criminal 114.884-3 - Campinas - 24.08.92).

¹² TACrim/SP - AC n.º 1.257.279/2 - rel. PIRES DE ARAÚJO - j. 07.05.2001.

¹³ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial”. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

empregadora, a feirante “Juliana Cristina”, o que não fez.

Desta forma a versão defensiva deveria ser por ela, Defesa, demonstrada, uma vez que pela regra do ônus de prova, *“cabe ao acusado que fundamenta a defesa em fato singular e contrário ao que normalmente ocorre em circunstâncias semelhantes, o ônus da prova do argumento”*¹⁴. Porém, nada foi produzido.

Assim esta negação simples apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Espínola Filho, que depois de frisar que o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que *“mantém-se, entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna necessário ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não solucionadas, quer suprimindo a falta dos elementos indispensáveis”*¹⁵.

Neste sentido o réu não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços, quaisquer provas ou indícios que roborassem a proclamada incerteza de autoria.

Como complementa o festejado autor, na interpretação do mesmo Dispositivo Legal, *“urge tenham a acusação e a defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem venha o juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe amargas decepções”*¹⁶.

Procedente a denúncia, passo à fixação das penas.

Para fixação da pena inicial a ser imposta, nos termos do artigo 42 da Lei

¹⁴TACRIM/SP - ApCrim. 176.453 - rel. VALENTIM SILVA.

¹⁵In : “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado” – edição histórica – Editora Rio – 1980 – vol. I – p.455.

¹⁶Ob. Cit. – p. 455.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

11.343/06 deve ser considerada a natureza da droga. Em face do bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. O réu foi apreendido com cocaína na forma de *crack*, o que indica, exatamente, maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode, inclusive, viciar no primeiro uso.

Na verdade tal entorpecente tornou-se o grande mal social dos tempos presentes, como qualquer pessoa que habite os grandes centros urbanos pode ver, todos os dias, na legião de infortunados que vagam pelas ruas, colocando em risco a segurança de toda coletividade, pela necessidade de manutenção do vício e da dependência¹⁷.

Não bastasse, tinha ainda em seu poder cocaína e maconha, drogas extremamente perigosas, como cediço.

Desta forma, fixo a pena inicial em **07 (sete) anos de reclusão, com pagamento de 700 (seiscentos) dias-multa, mínimos.**

Incabível o benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Regência, eis que o acusado, evidentemente, dedica-se a atividades criminosas, embora ainda primário, visto que já possui outra condenação, por roubo cumulado com corrupção de menores, em processo originário da E. 9ª Vara Criminal deste Foro Central¹⁸.

Dedicar-se a atividades criminosas corresponde a fazer delas seu meio de vida¹⁹, ou que represente certa habitualidade, ainda que não exclusiva²⁰, como no caso dos autos.

Tal situação pode ser aferida, inclusive, pelo envolvimento do agente em

¹⁷ A respeito: **Abuso e dependência: crack in** Rev. Assoc. Med. Bras. vol.58, no.2, São Paulo, Mar./Apr. 2012

¹⁸ Possui condenação perante a E. 9ª Vara Criminal do Foro Central (Em grau de recurso) – Fls. 122;

¹⁹ **DELMANTO, R. et al.**, "Leis Penais Especiais Comentadas", 2ª ed., 2014, Ed. Saraiva, pág. 955.

²⁰ **GRECO, V.** "Tóxicos. Prevenção. Repressão" 14ª ed., 2011, Ed. Saraiva, pág. 200.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

outro processo criminal, com tem entendido o C. Superior Tribunal de Justiça: “Causa de diminuição de pena. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Dedicção à atividade criminosa. Utilização de inquéritos e/ou ações penais. Possibilidade. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06”²¹.

Observada a natureza das drogas e as condições subjetivas do agente, o regime inicial de cumprimento será aquele fechado, na esteira do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal a respeito do tratamento a ser dispensado à matéria, particularmente quanto ao regime prisional para início de desconto da pena²², sendo descabido qualquer benefício em termos de substituição da pena corporal.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de condenar ao réu **LEONE SILVA DE OLIVEIRA**, qualificado nos autos, às penas de **em 07 (sete) anos de reclusão**, regime inicial fechado, e **pagamento de 700 (seiscentos) dias-multa, mínimos**, por incurso no artigo 33, “caput” da Lei n. 11343/2006.

21

EResp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017. Do Informativo de Jurisprudência n. 0596, de 01 de março de 2017, colhe-se a seguinte nota técnica ao v. Acórdão: “A divergência existente no âmbito da Terceira Seção do STJ consiste na possibilidade (ou não) de utilização de inquéritos e processos penais em tramitação para avaliar a possível dedicação do réu a atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Enquanto a Quinta Turma entende plenamente possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição, a Sexta Turma tem entendimento oposto. A Lei 11.343/06 inovou na ordem jurídica em diversos fatores, dentre eles, inseriu uma causa de diminuição de pena para o delito de tráfico de drogas e equiparados, prevista no § 4º do artigo 33. Os requisitos cumulativos previstos para diminuição de pena são: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não se dedicar às atividades criminosas; iv) não integrar organização criminosa. A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior potencialidade lesiva à sociedade. Assim, a regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena. **É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeras ações penais ou seja investigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião na vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena.** Por fim, mister salientar que não se pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as situações, mas sua avaliação para concluir se o réu é dedicado a atividades criminosas também não pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação pelo magistrado em cada caso concreto.” (grifos nossos)

²²O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15, e também o RHC N. 132.328-MS, Relator: Min. Dias Toffoli, Informativo 828 STF).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Inviável o apelo em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento da quantia apreendida nos autos em favor da União, em favor do Funad (art. 62 da Lei n. 11343/2006).

Defiro a restituição do telefone celular apreendido, comprovada a propriedade. Na inércia, decorridos 90 (noventa) dias, fica autorizada a destruição.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**